

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2392/2533

นาง ขำ วงศ์ จู
นาย นริศ เรืองธนาอนุรักษ์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 142

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยจดทะเบียนไถ่ถอนการขายฝากที่ดินและรับเงินสินไถ่ โจทก์ชนะคดีศาลไม่จำเป็นที่จะต้องสั่งให้โจทก์วางเงินสินไถ่ต่อศาลภายในกำหนด เนื่องจากคู่ความมิได้ขอให้ศาลพิพากษาเช่นนั้น ซึ่งเป็นความประสงค์ของจำเลยที่ เกินคำขอกรณีเช่นนี้เป็นเรื่องที่คู่ความจะต้องปฏิบัติในชั้นบังคับคดี.

โจทก์ฟ้องว่าโจทก์ทำสัญญาขายฝากที่ดินรวมสิ่งปลูกสร้างให้จำเลย มีกำหนด 1 ปี ก่อนครบกำหนดโจทก์นัดให้จำเลยไปจดทะเบียนไถ่ที่ดินคืน แต่จำเลยไม่ไปตามนัด ขอให้พิพากษาให้จำเลยรับเงิน 600,000 บาท และจดทะเบียนไถ่ถอนขายที่ดิน แก่โจทก์โดยหักค่าเสียหายให้โจทก์ 400,000 บาท คงรับจริงเป็นเงิน 200,000 บาท

จำเลยให้การว่า รับซื้อฝากไว้จริง โจทก์เป็นฝ่ายผิดนัดไม่ไปตามกำหนด ขอให้ ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยรับการไถ่ถอนการขายฝากจากโจทก์ในจำนวนเงิน 600,000 บาท โดยให้โจทก์นำเงินมาวางศาลภายใน 30 วันมิฉะนั้นถือว่าโจทก์สละ

สิทธิการไถ่และให้จำเลยไปจดทะเบียนการขายฝากให้โจทก์ หากจำเลยไม่ไปให้ถือ
เอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของจำเลย

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยรับการไถ่ถอนการขายฝากที่ดินพิพาท
จากโจทก์ในจำนวนเงิน 600,000 บาท โดยโจทก์ไม่ต้องนำเงินมาวางศาล ให้จำเลย
ใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ 30,000 บาท นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้น
ต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...สำหรับฎีกาของจำเลยที่จะให้โจทก์วางเงินสินไถ่การขาย
ฝาก 600,000 บาท ต่อศาลภายใน 30 วันนั้นศาลชั้นต้นได้พิพากษากำหนดเวลาให้
โจทก์วางเงิน ศาลอุทธรณ์เห็นว่าเกินคำขอ โจทก์ไม่ต้องวางเงินค่าไถ่ภายใน 30 วัน
ข้อนี้ศาลฎีกาเห็นว่า คู่ความมิได้ขอให้ศาลพิพากษาเช่นนั้น เป็นความประสงค์ของ
จำเลยที่เกินคำขอ และกรณีเช่นนี้เป็นเรื่องที่คุณ่ความจะต้องปฏิบัติในชั้นบังคับคดี เมื่อ
โจทก์ต้องการที่ดินก็ต้องชำระเงินให้จำเลยเพื่อไถ่ถอนการขายฝาก จึงไม่จำเป็นที่จะต้อง
สั่งให้โจทก์วางเงินสินไถ่ภายใน 30 วัน..."

พิพากษายืน.

(ก้าน อันนันทน์-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-เจริญ นิลเอสงฆ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ